



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1610-2026/CC1

DENUNCIANTE : MARILDA HELEN GONZÁLES VALENCIA (SEÑORA GONZÁLES)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)

MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
NULIDAD PARCIAL
IMPROCEDENCIA
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 25 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 13 de octubre de 2025, la señora Marilda Helen Gonzales Valencia (en adelante, señora Gonzales) denunció al Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco), por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) Es titular de la cuenta digital ***5199, la cual se encuentra activa y en uso constante. De forma regular, la cuenta se utiliza para depósitos, transferencias habituales y pagos frecuentes, todos ellos acordes con la capacidad económica.
 - (ii) El 22 de setiembre de 2025, se realizaron 6 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta digital ***5199, por los importes totales de S/ 7 950,00 y US\$ 8 032,36, pese a que no fueron autorizadas, ni se encuentran dentro de su patrón de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:

Cuadro N° 1: Operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	MONTO
22-09-2025	10:53 AM	S/ 4 950,00
22-09-2025	11:39 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:36 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:13 AM	US\$ 5 026,00
22-09-2025	11:02 AM	S/ 3 000,00
22-09-2025	11:15 AM	US\$ 1 006,18

¹ Registro Único de Contribuyente 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

2. La señora Gonzales solicitó, como medida correctiva, que se ordene al Banco i) la devolución de los montos extraídos y utilizados por el importe de S/ 7 950,00 y US\$ 8 032,36, así como los gastos, intereses e impuestos que se pudieran haber generado; ii) adoptar mejores mecanismos de seguridad a las aplicaciones móviles y a la plataforma web; iii) proporcionar información del beneficiario incluyendo detalles sobre las cuentas bancarias vinculadas, movimientos y transacciones efectuadas. Asimismo, requirió el pago de las costas y costos del presente procedimiento.
3. A través de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia de la señora Gonzales contra el Banco, formulando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 13 de octubre de 2025, interpuesta por la señora Marilda Helen Gonzales Valencia contra Banco de Crédito del Perú S.A. (por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad del denunciante, pese a que: (i) no fueron autorizadas, (ii) no se encuentran dentro del patrón de consumo del tarjetahabiente, pese a utilizar dicha cuenta únicamente para depósitos y transferencias habituales, así como para pagos frecuentes. El detalle de las operaciones no reconocidas es el siguiente:

Cuadro N° 2: Operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	MONTO
22-09-2025	10:53 AM	S/ 4 950,00
22-09-2025	11:39 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:36 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:13 AM	US\$ 5 026,00
22-09-2025	11:02 AM	S/ 3 000,00
22-09-2025	11:15 AM	US\$ 1 006,18

4. El 23 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
 - (i) El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación, con base en la Resolución SBS N° 03289-2025; asimismo, adjuntó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar.
 - (ii) Considerando la fecha en que se realizaron las operaciones cuestionadas, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión) debe evaluar la adopción de medidas de seguridad con base en las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

- (iii) Existe ruptura del nexo causal, pues la señora Gonzales había sido víctima de un fraude cibernético, lo que habría sido admitido por la denunciante en una llamada de bloqueo.
- (iv) Sobre la operación por el importe de S/ 4 950,00 se debe declarar improcedente por falta legitimidad para obrar pasiva en tanto la operación fue con cargo a una cuenta de otra entidad bancaria.
- (v) Por la operación de S/ 3 000,00, la denunciante no presentó medios probatorios que acrediten que se cargó a la cuenta digital N° ****5199.
- (vi) De la revisión del estado de cuenta de la cuenta digital *****5199 no es posible advertir la operación de US\$ 5 026,00.

Sobre las medidas de seguridad con cargo a la cuenta Digital ***5199 para el resto de las operaciones

- (vii) Las operaciones se realizaron mediante Banca Móvil, no siendo un hecho controvertido que la cliente se encontraba afiliada a Banca y Token Digital.
 - (viii) La denunciante se encontraba afiliada a la Banca Móvil desde el 31 de marzo de 2025, utilizando un dispositivo con Device ID e352e51dbd***c39 vinculado al Serial Number registrado en el Token 719873961 y al CIC 8249479 ligado a la señora Gonzales.
 - (ix) Al respecto de las operaciones cuestionadas por los importes de US\$ 1 006,18 y US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00, estas se efectuaron con los datos de la tarjeta activa y la validez de las operaciones se encuentra debidamente acreditada.
 - (x) Las operaciones cuestionadas se realizaron el 22 de setiembre de 2025 a las 11:15; 10:24 y 10:25 y se ingresó a Banca Móvil a las 11:09 y 10:22 horas.
 - (xi) Del Reporte Log Server, se registró la autenticación exitosa para la ejecución de la operación de US\$ 1 006,18, y esta se realizó desde el token afiliado a las 11:15 horas. Asimismo, respecto a las operaciones de US\$ 1 000,00 cada una no se necesitó autenticación reforzada porque fueron transferencias entre cuentas propias.
 - (xii) Respecto de la autenticación reforzada, la tarjeta actúa como un primer factor de autenticación y el segundo factor de autenticación es la clave token. Finalmente, la clave token cumpliría con ser un mecanismo de control ante ataques de hombre en el medio.
 - (xiii) Sobre el patrón de consumo, redundo en lo señalado en el numeral (i) del presente fundamento.
5. Mediante Resolución 3 del 15 de abril de 2026, la Secretaría Técnica amplió los cargos imputados al Banco conforme a lo siguiente:



“(…)

SEGUNDO: *ampliar la imputación de cargos efectuada a través de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, respecto a la denuncia interpuesta por la señora Marilda Helen Gonzales Valencia contra Banco de Crédito del Perú S.A, de acuerdo con lo siguiente:*

*Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad del denunciante por el importe de US\$ 5 026,18, pese a que: (i) no fueron autorizadas, (ii) no se encuentran dentro del patrón de consumo del tarjetahabiente, pese a utilizar dicha cuenta únicamente para depósitos y transferencias habituales, así como para pagos frecuentes.*

(…)”.

6. El 27 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos, mencionando lo siguiente:
 - (i) El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación, con base en la Resolución SBS N° 03289-2025.
 - (ii) La operación se realizó mediante Banca Móvil, no siendo un hecho controvertido que la cliente se encontraba afiliada a la Banca y Token Digital.
 - (iii) La operación cuestionada por US\$ 5 026,18 se efectuó con los datos de la tarjeta activa y la validez de la operación se encuentra debidamente acreditada; asimismo, se registró la autenticación exitosa para la ejecución de la operación.
 - (iv) Sobre el patrón de consumo, redunda en lo señalado en el numeral (i) del presente fundamento.
7. El 11 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
 - (i) Se recomienda declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, al haberse vulnerado el requisito de congruencia del acto administrativo. Ello debido a que el cargo imputado vinculado a la operación de US\$ 5 026,00 al Banco se sustentó en una conducta que la denunciante no planteó como hecho denunciado, por lo que no correspondía admitir dicho extremo a trámite.
 - (ii) Se recomienda declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia presentada por la señora Gonzales contra el Banco por el hecho imputado en su contra concerniente a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital ***5199 de la denunciante, al no ser titular de la conducta denunciada.
 - (iii) Se recomienda sancionar al Banco con una multa de once con sesenta (11,60) UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código en la medida que (i) no



quedó acreditada la validez de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199 de la consumidora por los importes de US\$ 5 026,18; US\$ 1 006,18; US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00 sin perjuicio de que, no quedó acreditado la responsabilidad del proveedor denunciado respecto de la operación por el importe de S/ 3 000,00 con cargo a la mencionada cuenta y (ii) por infracción de los citados artículos, en la medida que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de US\$ 5 026,18 efectuada con cargo a la referida cuenta e impidiera la realización de las transacciones siguientes

8. Por Resolución N° 6 del 11 de mayo de 2026, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
9. El 18 de mayo de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST conforme al siguiente detalle:
 - (i) Requiere que la Comisión no acoja la recomendación formulada por la Secretaría Técnica, para lo cual expone nuevamente los argumentos expuestos en su escrito de descargos.
 - (ii) Respecto de la no presentación del contrato y las condiciones de afiliación a los canales digitales, la interpretación normativa de requerir el contrato es excesivamente formalista y desproporcionada respecto de las obligaciones probatorias exigibles al Banco.
10. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre el Informe Técnico presentado por el Banco

11. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
12. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir



responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.

13. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
14. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.
15. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.



16. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

17. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
18. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
19. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
20. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de

⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se prueba específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.



consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explícitas e implícitas).

21. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
22. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷
23. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del Banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
24. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
25. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.



no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

26. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.
27. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
28. Asimismo, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza esta Comisión respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad

3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

9

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)



adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

29. Finalmente, es preciso señalar que, en el presente caso, la evaluación del patrón de consumo no ha sido un hecho cuestionado por la denunciante. Sin perjuicio de ello, corresponde desestimar lo alegado por el Banco.

(ii) Sobre la ruptura del nexo causal alegada por el Banco

30. El artículo 104° del Código establece que “El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado”.
31. Al respecto, el Banco alegó que debía ser exonerado de responsabilidad, en la medida que, en el presente caso, la ruptura del nexo causal se produjo por imprudencia de la denunciante.
32. Así, la entidad bancaria señaló que la denunciante había sido víctima de un fraude cibernético, y que habría sido admitida por la denunciante en una llamada de bloqueo.
33. Al respecto, esta Comisión considera pertinente mencionar que, en el presente procedimiento, se viene cuestionando la adopción de las medidas de seguridad pertinentes, por parte del Banco, para evitar la realización de operaciones no reconocidas, siguiendo lo establecido en el Reglamento de Tarjetas; ello, con independencia de los factores concomitantes que pudieran desarrollarse alrededor de dicha situación.
34. En efecto, independientemente de las circunstancias en las que se produjeron las operaciones no reconocidas, lo cierto es que la entidad bancaria, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, debe adoptar las medidas de seguridad suficientes para impedir que terceros ajenos accedan a las cuentas de los consumidores, hecho que será evaluado más adelante; por tanto, este Colegiado considera que corresponde desestimar lo alegado por el proveedor denunciado en el presente extremo.

(iii) Sobre la nulidad de los actos administrativos

35. La nulidad de los actos administrativos constituye una herramienta jurídica por medio de la cual se corrigen determinadas imperfecciones en el procedimiento; por ejemplo, cuando existen actos contrarios a la Constitución o a las leyes y al debido procedimiento.
36. En ese sentido, en atención al denominado “principio de trascendencia”, se requiere sancionar con nulidad aquellos actos administrativos que causan un grave perjuicio al procedimiento o a los derechos de los administrados.



37. Al respecto, el artículo 10° del TUO de la LPAG¹⁰ establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo, encontrándose entre sus causales de nulidad el defecto u omisión de sus requisitos de validez.
38. Asimismo, el artículo 3° del citado cuerpo normativo¹¹ establece como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos su objeto, que según indica el numeral 5.4. del artículo 5 de la misma ley¹², debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados.
39. Por su parte, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, regula el principio de congruencia procesal en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122°; tal principio impone la obligación del juzgador de fallar según lo alegado¹³. Por tanto, el juzgador, al fallar, debe pronunciarse únicamente sobre las pretensiones de las partes, no pudiendo resolver más allá de lo demandado, ni sobre punto o pretensión no planteada, tampoco omitir lo expresamente pretendido¹⁴.

¹⁰ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2026**

Artículo 10°.- Causales de nulidad.

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(...)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

¹¹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2026**

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

¹² **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 2026**

Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo

(...)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

¹³ **RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-93-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUBLICADO EL 24 DE ABRIL DE 1993.**

Título Preliminar

Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

Artículo 122°.- Las resoluciones judiciales contienen:

(...)

3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; (...)

¹⁴ Al respecto, Juan Monroy Gálvez comenta lo siguiente: *"Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara - nos referimos al contenido de su declaración - es de*



— **Respecto a la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025.**

40. En el presente caso, mediante Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó al Banco las conductas infractoras detalladas en el fundamento 3 de los antecedentes.
41. De la revisión de los actuados en el expediente, se advierte que el cargo equivalente al importe de US\$ 5 026,00 corresponde a una conducta que la denunciante no planteó como hecho denunciado, por lo que no correspondía admitir dicho extremo a trámite.
42. No obstante, en ejercicio de las facultades de la autoridad¹⁵ y en atención al principio del debido procedimiento, los hechos infractores denunciados en el presente caso fueron correctamente recogidos a través de la Resolución N° 3 del 15 de abril de 2026, que amplió cargos contra el Banco.
43. Por los motivos antes expuestos, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, al haberse vulnerado el requisito de congruencia del acto administrativo. Ello debido a que el cargo imputado vinculado a la operación de US\$ 5 026,00 al Banco se sustentó en una conducta que la denunciante no planteó como hecho denunciado, por lo que no correspondía admitir dicho extremo a trámite.
44. Cabe indicar que la declaración de nulidad antes mencionada no afecta de ninguna manera el derecho al debido procedimiento del proveedor denunciado, ni su derecho a la defensa, en tanto que, como se ha mencionado, a través de la Resolución N° 3 se

naturaleza privada, en consecuencia, les pertenece a las partes. Por tal razón el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más allá de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta cuando el juez otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los extremos de su pretensión". MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1996, págs. 90-91.

15

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADO EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° 1308

Artículo 105°.- Autoridad Competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 1033

Artículo 27°.- De la Comisión de Protección al Consumidor

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.

(...)



recogieron adecuadamente todos los aspectos denunciados, habiendo presentado sus descargos, los cuales serán debidamente valorados por esta autoridad administrativa.

(iv) Sobre la unión de imputaciones

45. El artículo 145° del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento¹⁶. Asimismo, el numeral 254.3 de su artículo 254 señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo¹⁷.
46. Mediante Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó al Banco el siguiente cargo:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realicen cinco (5) operaciones no reconocidas con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad del denunciante, pese a que: (i) no fueron autorizadas, (ii) no se encuentran dentro del patrón de consumo del tarjetahabiente, pese a utilizar dicha cuenta únicamente para depósitos y transferencias habituales, así como para pagos frecuentes. El detalle de las operaciones no reconocidas es el siguiente:*

Cuadro N° 3: Operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	MONTO
22-09-2025	10:53 AM	S/ 4 950,00
22-09-2025	11:39 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:36 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:02 AM	S/ 3 000,00
22-09-2025	11:15 AM	US\$ 1 006,18

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS del 30 de abril de 2026**

Artículo 145°.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS del 30 de abril de 2026**

Artículo 234°.- Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

47. Por Resolución N° 3 del 15 de abril de 2026, la Secretaría Técnica amplió los cargos imputados contra el Banco conforme a lo siguiente:

(ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad del denunciante por el importe de US\$ 5 026,18, pese a que: (i) no fueron autorizadas, (ii) no se encuentran dentro del patrón de consumo del tarjetahabiente, pese a utilizar dicha cuenta únicamente para depósitos y transferencias habituales, así como para pagos frecuentes.*

48. De la lectura de las citadas imputaciones, se advierte que las imputaciones (i) y (ii) se encuentran estrechamente vinculadas; en tanto, las operaciones se realizaron con cargo a la cuenta digital ***5199, de titularidad de la denunciante.

49. En consecuencia, corresponde unir las imputaciones (i) y (ii), a efectos de realizar su análisis de forma conjunta, como una presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, conforme a lo siguiente:

*“Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad del denunciante, pese a que: (i) no fueron autorizadas, (ii) no se encuentran dentro del patrón de consumo del tarjetahabiente, pese a utilizar dicha cuenta únicamente para depósitos y transferencias habituales, así como para pagos frecuentes. El detalle de las operaciones no reconocidas es el siguiente:*

Cuadro N° 4: Operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	MONTO
22-09-2025	11:02 AM	S/ 3 000,00
22-09-2025	11:13 AM	US\$ 5 026,18
22-09-2025	11:15 AM	US\$ 1 006,18
22-09-2025	11:36 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:39 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	10:53 AM	S/ 4 950,00

50. Cabe indicar que la unificación de las imputaciones señaladas de ninguna manera afecta el derecho al debido procedimiento del Banco, en tanto se le brindó la información pertinente sobre los presuntos hechos infractores.

Sobre la improcedencia de la denuncia respecto de la operación S/ 4 950,00



51. El artículo 108° del Código establece que se declarará la improcedencia de la denuncia, entre otros supuestos, cuando exista falta de legitimidad o interés para obrar¹⁸. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado carecerá de legitimidad para obrar pasiva cuando no sea la persona que, conforme a ley, deba ser titular de las conductas infractoras en su contra.
52. El numeral 2 del artículo IV del Título Preliminar del Código describe al proveedor como aquellas personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.
53. En el presente caso, el Banco solicitó que se declare la improcedencia de la denuncia en su contra por falta de legitimidad para obrar pasiva, conforme a lo detallado en el numeral (v) del fundamento 4 de los antecedentes.
54. Al respecto, del escrito de denuncia presentado por la señora Gonzales se visualiza que denunció al Banco la operación materia de análisis con cargo a la cuenta digital ***5199; no obstante, se advierte que la operación cuestionada fue realizada con cargo a una cuenta de ahorros que tiene con el Banco Internacional del Perú – Interbank S.A.A.
55. En ese sentido, no puede atribuírsele responsabilidad alguna al Banco por la operación cuestionada en tanto el Banco no es la entidad bancaria emisora del producto financiero con el cual se realizó la operación denunciada por la señora Gonzales.
56. Por tanto, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia presentada por la señora Gonzales contra el Banco por el hecho referido a que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital ***5199, de titularidad de la denunciante, al no ser titular de la conducta denunciada.

Sobre el deber de idoneidad

¹⁸

La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio”. En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo esta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005, p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.



57. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁹.
58. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁰. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- ***De las disposiciones normativas exigibles a las empresas del sector financiero referidas a los parámetros de seguridad aplicables a las operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito***
59. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento.
60. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades del sector financiero para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas, fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
61. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben

¹⁹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

²⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.

62. Con posterioridad, mediante Resolución SBS N.° 2286-2024, emitida el 28 de junio de 2024, la SBS modificó diversas disposiciones normativas contenidas en el Reglamento de Tarjetas y el Reglamento de Ciberseguridad, en concreto, el artículo 9, 14 y 16 del referido Reglamento de Tarjetas que establecen los requisitos y medidas de seguridad que las empresas del sistema financiero deben cumplir para validar una operación efectuada con un instrumento de pago.
63. Al respecto, a partir de una lectura del texto de los artículos 9° y 14° del Reglamento de Tarjetas, se ha podido advertir que estas disposiciones han establecido de manera expresa que las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito o débito requiere que sean efectuadas sobre la base (i) del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable; (ii) las disposiciones contractuales pactadas entre las partes; y, (iii) la autorización expresa del usuario. De tal manera que, en función a lo establecido expresamente en las disposiciones legales antes citadas, las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta (crédito o débito) adquiera o pague, de cumplir con los 3 presupuestos antes señalados.
64. Resulta pertinente acotar que la autoridad no está afirmando que los mecanismos de seguridad que podría implementar el proveedor para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial deben estar expresa y detalladamente descritos en el contrato, sino que, mínimamente, conforme a lo dispuesto en la normativa, dicho contrato debe contener disposiciones generales que precisen las condiciones bajo las cuales se autorizará el cargo de una operación, pues ello denota también la autorización del usuario y el conocimiento de cómo debe usar el producto financiero contratado con la entidad bancaria o financiera.
65. Cabe precisar que, las condiciones establecidas en los artículos 9° y 14° del Reglamento de Tarjetas, resultan exigibles a las empresas del sector financiero a partir del 1 de enero de 2025, en aplicación de lo establecido en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024 que otorgó un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024.
66. Asimismo, la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y estableció la obligación de las empresas del sistema financiero de implementar determinadas medidas de seguridad para los diferentes tipos de operaciones que pueden ser efectuadas en el mercado. Así, precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo²¹. A efectos de graficar con claridad las referidas medidas de seguridad de seguridad, se ha elaborado el siguiente cuadro ilustrativo:

21

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del

**Cuadro 5: Medidas de Seguridad**

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ²²	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

67. Asimismo, en atención a las modificaciones mencionadas, el referido artículo 16° del Reglamento de Tarjetas estableció que en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.

dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

22

De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.



68. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024, la SBS otorgó a las empresas del sistema financiero un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2025 para implementar las medidas de seguridad antes descritas, a excepción de las que corresponden ser aplicadas para las operaciones con tarjeta presente, en cuyo caso las referidas medidas de seguridad resultan exigibles desde el 29 de junio de 2024. Asimismo, debe precisarse que mediante Resolución SBS 2220-2025, la SBS dispuso ampliar el plazo de adecuación hasta el 1 de abril de 2026, sobre el supuesto señalado en el literal b.2.) del artículo inicialmente mencionado²³.
69. Por tanto, a manera de conclusión, para demostrar que las operaciones fueron correctamente realizadas, las empresas deberán acreditar que se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 14° del Reglamento de Tarjetas, los cuales se encuentran detallados en el fundamento 60 de la presente resolución.
70. En consecuencia, cuando el cuestionamiento verse sobre operaciones no reconocidas, la responsabilidad del proveedor será determinada, en función de las consideraciones normativas antes desarrolladas.

— **De la aplicación al caso concreto**

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

Sobre los términos pactados en el Contrato para la autorización y cargo de la operación no reconocida

71. Siguiendo el orden de análisis antes precisado en la presente Resolución corresponde realizar determinar de validez de las operaciones cuestionadas por la señora Gonzales, al respecto de la revisión del expediente se evidencia que el Banco no ha cumplido con la remisión de los términos pactados en el Contrato, pese a que mediante Resolución

23

RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

- a) Operación con tarjeta de débito presente: desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
- b) Operación con tarjeta de crédito presente:
 - b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
 - b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
- c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- d) **Operación con billeteras móviles de terceros basados en tokenización de tarjetas:** desde el 01 de julio del 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- e) **Operación con tarjeta de crédito adicional en la modalidad de tarjeta no presente:** a partir del 01 de diciembre de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a lo señalado en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- f) **Responsabilidad por pérdidas en operaciones no reconocidas:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa es responsable de las pérdidas en operaciones no reconocidas, salvo que acredite la responsabilidad del usuario, conforme a lo establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 23 del Reglamento, con excepción de la operación prevista en el literal a) del presente artículo, en cuyo



N° 1 del 21 de noviembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta digital ***5199; no obstante, a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información ni ha informado la fecha de contratación del mencionado producto financiero, con lo cual este Colegiado podría acceder a las cláusulas generales de contratación.

72. Sin perjuicio de lo antes mencionado, si bien a través de su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción, el Banco cuestionó una excesiva interpretación por parte de la Secretaría Técnica respecto de requerir el contrato y/o las condiciones del servicio, a criterio de esta Comisión el requerimiento se realiza en mérito de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas y no como lo ha señalado la entidad bancaria.
73. Por tanto, esta Comisión estima que no se ha cumplido con el requisito de que en el contrato se establecieron las condiciones generales de contratación para la autorización de una operación por parte del usuario.

Respecto de las operaciones por los importes de US\$ 1 006,18 y US\$ 5 026,18

Sobre el enrolamiento

74. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por la señora Gonzales, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

75. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
76. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
77. Al respecto, el Banco indicó que, 22 de setiembre de 2025 a las 11:09 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo banca móvil BCP para efectuar la operación cuestionada, para acreditar lo alegado adjuntó el *"Reporte de operaciones Banca Móvil"*²⁴, de cuya revisión se ha verificado que en dicha fecha y hora la denunciante inició sesión (bajo el código interno computacional 8249479) conforme a la glosa *"login"* y *"300"*, lo cual, de acuerdo a lo informado por el Banco, acredita el correcto ingreso del número de tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos. Por lo tanto, esta Comisión pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.

²⁴ Ver pieza procesal 15 denominada "DESCARGOS - GONZALES VALENCIA.PDF" presentada mediante escrito del 23 de marzo de 2026 por el Banco y ver la pieza 35 denominada "DESCARGOS AMPLIACIÓN - GONZALES VALENCIA.PDF" presentada mediante escrito del 27 de abril de 2026 por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

78. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”²⁵, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 8249479 de la señora Gonzales.
79. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

80. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
81. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo antes expuesto.
82. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco ha señalado que la clave token cumpliría con los requisitos y estándares que requiere la norma.
83. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Uso de la Clave Digital*”²⁶, de cuya revisión se puede verificar que el 22 de setiembre de 2025 a las 11:13 y 11:15 horas se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
84. No obstante, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.
85. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

86. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco no ha señalado ni especificado que medio probatorio acreditaría ello.
87. Si bien, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token, lo cierto es que no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y EMV

²⁵ Ver pieza procesal 15 denominada “DESCARGOS - GONZALES VALENCIA.PDF” presentada mediante escrito del 23 de marzo de 2026 por el Banco y ver la pieza 35 denominada “DESCARGOS AMPLIACIÓN - GONZALES VALENCIA.PDF” presentada mediante escrito del 27 de abril de 2026 por el Banco..

²⁶ Ver pieza procesal 15 denominada “DESCARGOS - GONZALES VALENCIA.PDF” presentada mediante escrito del 23 de marzo de 2026 por el Banco y ver la pieza 35 denominada “DESCARGOS AMPLIACIÓN - GONZALES VALENCIA.PDF” presentada mediante escrito del 27 de abril de 2026 por el Banco..



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.

88. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.
89. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de la operación materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
90. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por la señora Gonzales contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199, de titularidad de la denunciante.
91. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Gonzales denunció que la operación no reconocida no correspondía a su comportamiento habitual de consumo, se procederá más adelante a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

Respecto de las 2 operaciones por el importe US\$ 1 000,00 cada una

92. Sobre el particular el Banco ha manifestado lo detallado en el fundamento 5 de los antecedentes.
93. Al respecto, de la imputación de cargos realizada por la Secretaría Técnica detallada en el fundamento 3 de los antecedentes se visualiza que las 2 operaciones cuestionadas se realizaron a las 11:36 y 11:39 horas del 22 de setiembre de 2025; asimismo, del reporte denominado "Reporte de operaciones Banca Móvil" presentado por el Banco se visualiza que las mencionadas operaciones se realizaron como transferencias a terceros.
94. No obstante, pese a que las 2 operaciones cuestionadas por la señora Gonzales fueron debidamente identificadas como transferencias a terceros realizadas a las 11:36 y 11:39 horas del 22 de setiembre de 2025, el Banco no ha cumplido con argumentar y/o señalar a través de que medios probatorios se podría verificar si estas operaciones se realizaron de manera válida.
95. En consecuencia, a criterio de esta Comisión el Banco no ha cumplido con acreditar la validez de las 2 operaciones imputadas por los importes de US\$ 1 000,00 cada una realizadas el 22 de setiembre a las 11:36 y 11:39 horas con cargo a la cuenta digital ***5199 en tanto no es posible determinar que éstas se hayan efectuado con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito; por lo que, corresponde atribuir responsabilidad a dicha entidad bancaria respecto al presente extremo.



96. Ahora, considerando que la denunciante ha indicado que las operaciones objeto de cuestionamiento resultaba inusual a su patrón de consumo; corresponde evaluar más adelante el comportamiento habitual de la señora Gonzales, a efectos de evaluar si correspondía al Banco activar su sistema de monitoreo.

Respecto de operación por el importe S/ 3 000,00

97. Al respecto, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 162 del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código²⁷.
98. Por su parte, el artículo 196 del Código Procesal Civil²⁸, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
99. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
100. Al respecto, esta Comisión cumple con señalar que no obra medio probatorio alguno presentado por la denunciante que acredite que se haya efectuado una operación por el importe de S/ 3 000,00 con cargo a la cuenta digital ***5199.
101. En efecto, la señora Gonzales no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre, ni siquiera de manera indiciaria, que el Banco le haya cargado a la cuenta digital ***5199 una operación por el importe de S/ 3 000,00.
102. En ese sentido, en la medida que la denunciante no cumplió con acreditar el defecto denunciado, no se advierte que el Banco haya infringido el deber de idoneidad.
103. Por lo tanto, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la señora Gonzales por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de

²⁷ - Primera etapa:
Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,

- Segunda etapa:
Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.

²⁸ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026.**

Artículo 162.-

(...)

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

setiembre de 2025, se realice una operación no reconocida por el importe de S/ 3 000,00 con cargo a cuenta digital ***5199, de titularidad de la denunciante.

(b) Del comportamiento habitual de la denunciante

104. Las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
105. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
106. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
107. Es decir, no basta que se presente únicamente un criterio, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
108. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
109. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
110. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
111. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
112. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades



bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.

113. Dicho esto, corresponde señalar que, el Banco ha brindado información a esta autoridad sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:
- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
114. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de lo señalado en el Oficio N° 4446-2020-SBS, corresponde que este Colegiado analice el comportamiento habitual de consumo del denunciante a partir de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a la cuenta digital ***5199.
115. Ahora bien, es necesario poner en conocimiento a las partes que, el 19 de setiembre de 2025 se emitió la Resolución SBS N° 03289-2025 la cual modificó el artículo 17°²⁹ del Reglamento de Tarjetas; al respecto, tanto la Secretaría Técnica como la Comisión han mantenido de manera constante y uniforme una posición respecto de la determinación de la responsabilidad administrativa de las entidades del sistema financiero, en los casos vinculados a operaciones no reconocidas por los consumidores, específicamente en lo concerniente al deber de monitoreo de operaciones con tarjetas.
116. Dicha posición no se origina por la Resolución SBS N° 03289-2025, sino que se encuentra consolidada con anterioridad, a partir del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS (adelante, el Oficio), mediante el cual la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP

29

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones

17.1 Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.

17.2 Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento."



(en adelante, SBS) emitió una opinión sobre los alcances de la obligación de seguridad exigible a las entidades financieras en el marco del uso de tarjetas de crédito y débito.

117. En ese contexto, la Secretaría Técnica y la Comisión ya habían establecido, en diversos pronunciamientos³⁰, que el deber de monitoreo constituye una medida de seguridad exigible, cuyo cumplimiento debe ser evaluado al momento de analizar la idoneidad del servicio financiero prestado, independientemente de la calificación o definición que el proveedor o el regulador otorgue a dicho sistema.
118. Si bien actualmente el criterio de la SBS contenido en el referido oficio ha sido recogido expresamente a través de la Resolución SBS N° 03289-2025, ello no ha supuesto una modificación de la postura sostenida por este órgano resolutivo.
119. En efecto, la citada resolución precisa que el sistema de monitoreo (i) no forma parte del proceso de autenticación de operaciones; (ii) no determina por sí solo la validez de una transacción; y, (iii) constituye una herramienta de gestión de riesgos.
120. Sin embargo, dichas precisiones no eliminan ni relativizan la exigibilidad del deber de monitoreo, ni alteran el criterio sostenido por la Secretaría Técnica y la Comisión en cuanto a que su cumplimiento resulta relevante para evaluar la idoneidad del servicio financiero en los casos de operaciones cuestionadas por los consumidores.
121. Con relación al monitoreo como medida de seguridad vigente y exigible, esta autoridad administrativa considera que, aun cuando la Resolución SBS N° 03289-2025 califique al monitoreo como una herramienta de gestión de riesgos y lo excluya del proceso de autenticación, el Reglamento de Tarjetas lo mantiene expresamente como una medida de seguridad obligatoria que deben implementar las empresas del sistema financiero en la prestación de servicios con tarjetas de crédito y débito.
122. Conforme a lo expuesto, correspondería analizar las operaciones efectuadas por la denunciante en los 6 meses previos a la realización de las operaciones no reconocidas para determinar si correspondían o no con su comportamiento habitual de consumo; sin embargo, pese a que mediante Resolución N° 2 se requirió al proveedor los estados de cuenta del producto en cuestión, estos no han sido presentados, por lo tanto, el comportamiento habitual será analizado a partir de la documentación que obra en el expediente.
123. Ahora bien, tal como se ha señalado anteriormente, para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan al Banco determinar que estas no corresponden con el comportamiento habitual de la parte denunciante, para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Reglamento³¹, deben tomarse en cuenta factores como el país de consumo, tipos de

³⁰ Puede verse como ejemplo la Resolución Final 4145-2025/CC1 del 14 de noviembre de 2025, la Resolución Final 4609-2025/CC1 del 19 de diciembre de 2025 o la Resolución Final 1152-2026 del 17 de abril de 2026, entre otras.

³¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**
Artículo 2°.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros; así como también, la información histórica de las transacciones que registró el consumidor.

124. A partir de lo indicado previamente, debe determinarse si, en efecto, en este caso se presentaron operaciones que no correspondían al comportamiento habitual del consumidor, luego de lo cual, deberá evaluarse el momento en que el Banco debió haber emitido las alertas correspondientes para evitar transacciones posteriores en perjuicio de la señora Gonzales.
125. A fin de evaluar las operaciones denunciadas, se considerará el siguiente detalle de las operaciones no reconocidas:

FECHA	HORA	MONTO
22-09-2025	11:13 AM	US\$ 5 026,18
22-09-2025	11:15 AM	US\$ 1 006,18
22-09-2025	11:36 AM	US\$ 1 000,00
22-09-2025	11:39 AM	US\$ 1 000,00

126. Conforme fue señalado anteriormente, el Banco no cumplió con presentar los estados de cuenta, reporte de movimientos u otro, por lo que, se tomará en cuenta el estado de cuenta del mismo mes que se realizaron las operaciones no reconocidas, siendo que, la primera operación cuestionada (US\$ 5 026,18) constituye la primera con la característica indicada; por lo que, si bien correspondía que se permitiese su realización, la entidad bancaria debió activar sus alertas para impedir que se efectúen transacciones posteriores a esta.
127. Por lo tanto, la Comisión considera que, efectuado el análisis correspondiente, se verifica que el Banco no debió permitir la realización de las operaciones posteriores a la operación de US\$ 5 026,18 efectuada a las 11:13 horas, por ser la primera e impedir las siguientes, en tanto no correspondían al comportamiento habitual de la consumidora.

c) Conclusión preliminar

128. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) Las 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199 de la consumidora por los importes de US\$ 5 026,18; US\$ 1 006,18; US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00 no fueron válidamente realizadas, puesto que no ha quedado acreditado que estas se efectuaron con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito; sin perjuicio de que, no quedó acreditado la responsabilidad del proveedor denunciado respecto de la operación por el importe de S/ 3 000,00 con cargo a la mencionada cuenta de titularidad de la denunciante

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.



- (ii) El Banco no activó su sistema de monitoreo, a pesar de que correspondía que active sus alertas luego de la realización de la primera operación y como consecuencia de ello, impedir la realización de las operaciones cuestionadas que se efectuaron con posterioridad.

d) Conclusión

129. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gonzales contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria no ha acreditado la validez de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199 de la consumidora por los importes de US\$ 5 026,18; US\$ 1 006,18; US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00, de titularidad de la denunciante; sin perjuicio de que, no quedó acreditado la responsabilidad del proveedor denunciado respecto de la operación por el importe de S/ 3 000,00 y (ii) fundada en parte, por la infracción a los referidos artículos, en la medida que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de US\$ 5 026,18 efectuada con cargo al producto financiera previamente citado e impidiera la realización de las transacciones siguientes

Sobre las medidas correctivas

130. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³².
131. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³³. Las medidas correctivas complementarias tienen

³² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.



el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³⁴.

132. La señora Gonzáles solicitó en calidad de medida correctiva lo detallado en el fundamento 2 de los antecedentes.

- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

34

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



133. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco no ha acreditado la validez de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199 de la consumidora por los importes de US\$ 5 026,18; US\$ 1 006,18; US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00, de titularidad de la denunciante; además que, se verificó que correspondía que el Banco activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de US\$ 5 026,18 efectuada con cargo al producto financiera previamente citado e impidiera la realización de las transacciones siguientes.
134. Por tanto, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con abonar en la cuenta digital N° ***5199 de titularidad de la denunciante, el importe total de US\$ 8 032,36 por las cuatro (4) operaciones no reconocidas y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.
135. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁵.
136. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁶.

³⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Ejecución de Mandatos**

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.



137. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

138. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 de 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
139. En el presente caso, corresponde aplicar el *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, en tanto la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional
140. En esa línea de ideas, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se debe tomar en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en haber permitido la realización de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital ***5199 de la consumidora por el importe total de US\$ 8 032,36³⁷; asimismo, correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de US\$ 5 026,18. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en “Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT”, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Moderada.
141. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a 11,60 UIT.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutivo procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutivo debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

³⁷ Teniendo en consideración que el tipo de cambio en la fecha de realizada las operaciones era de 3,50 por dólar. Asimismo, en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de US\$ 8 032,36 equivalente a soles es de S/ 28 113,26 lo cual equivale a 5,11 UIT (S/ 28 113,26/ S/ 5 500,00 = 5,11 UIT).



142. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 11,60 UIT.
143. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
144. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales (en caso se advierta que supere, debemos agregar párrafos fundamentado el supuesto de corrección del tope legal), así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0697-2026/CC1-ST, corresponde sancionar al Banco una Multa Final (M*) de 11,60 UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

145. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³⁸, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
146. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
147. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³⁹.
148. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴⁰.

³⁸ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

³⁹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁴⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016



149. Es pertinente informar que si la señora Gonzales comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴¹.
150. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

151. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴².

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

41

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

42

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

152. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
153. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 21 de noviembre de 2025, al haberse vulnerado el requisito de congruencia del acto administrativo. Ello debido a que el cargo imputado a Banco de Crédito del Perú S.A., respecto a la operación de US\$ 5 026,00, se sustentó en una conducta que la denunciante no planteó como hecho denunciado, por lo que no correspondía admitir dicho extremo a trámite.

SEGUNDO: Declarar improcedente, por falta de legitimidad para obrar pasiva, la denuncia presentada por la señora Marilda Helen Gonzáles Valencia contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 22 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta digital N° ***5199 de titularidad de la denunciante, en tanto, la referida operación no fue realizada con cargo a dicha cuenta bancaria.

TERCERO: Declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por la señora Marilda Helen Gonzáles Valencia contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no acreditó la validez de cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta digital N° ***5199 de titularidad de la consumidora por los importes de US\$ 5 026,18; US\$ 1 006,18; US\$ 1 000,00 y US\$ 1 000,00, sin perjuicio de que, no quedó acreditada la responsabilidad del proveedor denunciado respecto de la operación por el importe de S/ 3 000,00 con cargo a la mencionada cuenta; y, (ii) fundada en parte, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, toda vez que correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la primera operación por el monto de US\$ 5 026,18 efectuada con cargo a dicha cuenta e impidiera la realización de las transacciones siguientes.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta digital N° ***5199 de titularidad de la denunciante, el importe total de US\$ 8 032,36 por las cuatro (4) operaciones

decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2584-2025/CC1

no reconocidas y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

QUINTO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una multa de once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de cuatro (4) operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 8 032,36 con cargo a la cuenta digital N° ***5199 de titularidad de la denunciante. Sin perjuicio de que, se ha verificado que no correspondía evitar la realización de la operación por el importe de US\$ 5 026,18, en la medida que resultó ser la primera operación cuestionada.

Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento⁴³.

SÉTIMO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede

⁴³ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 194.- Ejecución Forzosa

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

(...)



administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁴.

DÉCIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 207° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

⁴⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

⁴⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁴⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.